

বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

(খসড়া)

৩ মার্চ ২০২৫

প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
- ২। সংজ্ঞা
- ৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা

- ৪। বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা
- ৫। কমিশন কার্যালয়
- ৬। কমিশন গঠন
- ৭। বাছাই কমিটি
- ৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, যোগ্যতা, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি
- ৯। চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগের অযোগ্যতা
- ১০। কমিশনের সদস্যগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি

তৃতীয় অধ্যায়: কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

- ১১। কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি
- ১২। গণমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণনীতি (Principle of Self-Regulation in Media) সংক্রান্ত বিশেষ বিধান
- ১৩। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ
- ১৪। কমিশনের সভা
- ১৫। কমিটি গঠন
- ১৬। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা ও সংগঠনসমূহের নিবন্ধন

চতুর্থ অধ্যায়: কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

- ১৭। কমিশনের তহবিল
- ১৮। বাজেট
- ১৯। চুক্তি করার ক্ষমতা
- ২০। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা
- ২১। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

পঞ্চম অধ্যায়: কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

- ২২। কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ষষ্ঠ অধ্যায়: বিবিধ

- ২৩। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন
- ২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
- ২৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ
- ২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত

অধ্যাদেশ নং--

বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত
অধ্যাদেশ

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯-এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে এবং অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হইয়াছে; এবং

যেহেতু বিদ্যমান Press Council Act, 1974 (ACT NO. XXV OF 1974)-এর সীমাবদ্ধতাও সক্ষমতার অভাবের কারণে উক্ত আইনের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে এবং গণমাধ্যমের রূপান্তর ও অভাবনীয় বিকাশের কারণে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা, সুরক্ষা, মান ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়নের আবশ্যিকতা তৈরি হইয়াছে; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

‘কমিশন’ অর্থ বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন;

(১) ‘গণমাধ্যম’ অর্থ প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ড হইতে পরিচালিত বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্যাটেলাইটভিত্তিক বা ইন্টারনেটভিত্তিক কোনো রেডিও, টেলিভিশন বা অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থির ও চলমান চিত্র, ধ্বনি, লিখা, গ্রাফিক্স বা মাল্টিমিডিয়া মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে উপস্থাপিত তথ্য, উপাত্ত সংবলিত কোনো সংবাদ বা বিজ্ঞাপন বা অনুষ্ঠান বা আধেয় (Content) প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারকারী বাংলাদেশে নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোনো সংবাদমাধ্যম বা সংবাদ সংস্থা বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত বাংলাদেশি দর্শক ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারকারী কোনো সংবাদমাধ্যম বা সংবাদ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) ‘চেয়ারম্যান’ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনরত কোনো সদস্য;

(৪) ‘সদস্য’ অর্থ কমিশনের কোনো সদস্য এবং চেয়ারম্যানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) স্ব-নিয়ন্ত্রণ (Self-Regulation) অর্থ এমন প্রক্রিয়া যাহা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সমুন্নত ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে নিশ্চিত করে;

(৬) ‘বাছাই কমিটি’ অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(৭) ‘বিধি’ অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন প্রণীত কোনো বিধি।

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।—বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা

৪। বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা।— (১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামেই মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে।

৫। কমিশন কার্যালয়।— কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে দেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কমিশন গঠন।— বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে, যথা:—

(১) একজন চেয়ারম্যান ও ৮ (আট) জন সদস্যসহ মোট ৯ (নয়) জন সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন মহিলাসহ তিনজন সদস্য সার্বক্ষণিক হইবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ অবৈতনিক হইবেন।

(৩) কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে কমপক্ষে ৪ (চার) জন মহিলা এবং উপজাতি বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কমপক্ষে ১ (এক) জন সদস্য হইতে হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

৭। বাছাই কমিটি।— (১) চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক মনোনীত যে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অথবা আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক;

(গ) সম্পাদকের যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা পেশায় ধারাবাহিকভাবে অনূ্যন ২০ (বিশ) বছর নিয়োজিত আছেন এইরূপ একজন প্রতিনিধি।

(২) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় উপ-ধারা (১) এর অধীন বাছাই কমিটি গঠনে এবং উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অনূ্যন ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ৩ (তিন) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে।

(৫) বাছাই কমিটিতে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, যোগ্যতা, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।— (১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ করিবেন।

(২) গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা, আইন, বিচারকার্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, তথ্য, সমাজকর্ম বা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনূন ২০ (বিশ) বছরের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিয়োগলাভের তারিখ হইতে ৪ (চার) বছরের জন্য স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান বা যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্থায়ী দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কমিশনের কোনো সদস্যকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অর্পণ করা যাইবে।

৯। চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগের অযোগ্যতা।— কোনো ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন; বা

(খ) আর্থিক দুর্নীতিবা নৈতিকস্থলনজনিত কোনো অপরাধে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন; বা

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঙ) ধারা ৮(৩)-এ উল্লিখিত বাস্তবজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হন; বা

(চ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থায়ী দায়িত্ববহির্ভূত অন্য কোনো পদে নিয়োজিত হন:

তবে শর্ত থাকে যে, অবৈতনিক সদস্যদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১০। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।— (১) চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) সার্বক্ষণিক সদস্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) অবৈতনিক সদস্যগণ কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও ভাতা পাইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

১১। কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি।— (১) কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে—

(ক) প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার স্বাধীনতা ও মান নিশ্চিত করা;

(খ) বাংলাদেশে কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাধীনতা, সাংবাদিকতার মান ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা;

(গ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় উত্তম চর্চা, শুদ্ধাচার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন করা।

(২) উপধারা-(১) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিতকল্পে কমিশন—

(ক) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক, কর্মচারী, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য আচরণবিধি প্রণয়নে সহায়তা করা;

(খ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় কর্মরত সংবাদকর্মীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা;

(গ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় কর্মরত সংশ্লিষ্টদের গবেষণা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

(ঘ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উক্ত বিষয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা কমিশন স্বপ্রণোদিত হইয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় লিঙ্গভিত্তিক সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করা;

(চ) সংবাদ বা তথ্য প্রচার, প্রকাশ ও মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ধর্মীয় অনুভূতি, সামাজিক রীতিনীতি, নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;

(ছ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের নিবন্ধন পদ্ধতি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণয়ন;

(জ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার বিভাজন সম্পর্কিত নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন;

(ঝ) দেশীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

(ঞ) দেশের নাগরিকদের মধ্যে গণমাধ্যম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১২। গণমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণনীতি (Principle of Self-Regulation in Media) সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।— (১) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক এবং তাদের সংগঠনসমূহের—

(ক) স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, নৈতিকতা সংক্রান্ত মানদণ্ড প্রণয়ন, অনুসরণ ও পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা;

(খ) নীতিমালা, বিধিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়নে সহায়তা করা;

(গ) আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও মানদণ্ড অনুসরণ করিয়া গণতন্ত্রের বিকাশ, বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা;

(ঘ) সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা ও লিঙ্গ সমতা বজায় রাখার মাধ্যমে সংবাদ ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ বজায় রাখা; এবং

(ঙ) সঠিকতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে নির্ধারণ করা।

(২) স্ব-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনগুলোর জন্য এক বা একাধিক অনুসরণীয় Code of Ethical Guideline প্রণয়ন করিবে এবং প্রয়োজনে অংশীজনদের পরামর্শ ও পর্যালোচনার আলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করিবে, যথা:—

(ক) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় প্রচারিত, প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত তথ্য, উপাত্ত

সংবলিত কোনো সংবাদ, বিজ্ঞাপন, অনুষ্ঠান বা আধেয় (Content)-এর অন্যায় (Unjust) এবং অনুচিত বিষয়সমূহ পরিবীক্ষণ;

(খ) অবৈধভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) ক্ষুণ্ণ করে বা অনুপযোগী কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ বা প্রচার করে এমন বিষয় পরিহার;

(গ) প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা ও সংগঠনসমূহ সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব (Charter of Duty), তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা (Disclosure Policy), সম্পাদকীয় নীতিমালা (Editorial Policy) অনুসরণ নিশ্চিত করা;

(ঘ) প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা ও সংগঠনসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

১৩। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ। — (১) কোনো প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক বা অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক, শ্রমিক বা সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি এককভাবে বা যৌথভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করিলে প্রয়োজনীয় শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া প্রমাণসাপেক্ষে কমিশন নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:—

(ক) প্রথমবার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে লিখিতভাবে সতর্ক ও তিরস্কার করা;

(খ) পুনঃলঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত জরিমানা আরোপ করা।

(২) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে Code of Civil procedure, 1908 (Act V of 1908)-এর অধীন একটি দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে গণমাধ্যম কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যান বা সদস্যগণও সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) কোনো ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমন জারি করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোনো কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোনো অফিসের কোনো তথ্য আনয়ন করা; এবং

(ঙ) কোনো সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমন জারি করা; ইত্যাদি।

১৪। কমিশনের সভা। — (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রতি দুই মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১৫। কমিটি গঠন। — এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কমিশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৬। প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা, সংগঠনসমূহ ও সাংবাদিকের নিবন্ধন। — (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য

পূরণকল্পে সকল প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা, সংগঠনসমূহ ও সকল সাংবাদিককে কমিশনের নিকট নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) নিবন্ধন সংক্রান্ত নিয়মাবলি, শর্তাবলি ও ফি কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৭। কমিশনের তহবিল।— (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গণমাধ্যম কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধিমালা সাপেক্ষে, কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) কমিশনের তহবিল হইতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরির শর্তাবলি অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয়নির্বাহ করা হইবে।

(৪) কমিশনের তহবিলে নিম্নরূপ অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সকল নিবন্ধিত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার বাৎসরিক টার্নওভারের শতকরা ১ (এক) শতাংশ হারে প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) নিবন্ধন বাবদ প্রাপ্ত ফি;

(গ) জরিমানালব্ধ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(ঙ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

১৮। বাজেট।— কমিশন প্রতিবৎসর পরবর্তী অর্থ-বৎসর শুরু হওয়ার অন্তত এক মাস পূর্বে বার্ষিক বাজেট বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

১৯। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।— (১) সরকার প্রতি অর্থ-বৎসরে কমিশনের ব্যয়ের জন্য, উহার চাহিদা বিবেচনায়, উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যিক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২০। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।— (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান বা সদস্যগণ বা যে কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২১। চুক্তি করার ক্ষমতা।- কমিশন গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি বা বিদেশি যেকোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২২। কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।- (১) সাচিবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

২৩। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন।- কমিশন প্রতিবৎসর ৩১ মার্চের মধ্যে উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে;

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর কমিশন এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Press Council Act, 1974 (ACT NO. XXV OF 1974), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে।

(২) উক্তরূপ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত অপঃ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Press Council কর্তৃক কৃত কোনো কাজ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা জারীকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন বা প্রবিধান এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত, গৃহীত, জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত Act এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Press Council এর—

(ক) স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল কমিশনের নিকট হস্তান্তরিত এবং উহার ওপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি কমিশনের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা কমিশনের বিরুদ্ধে বা কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে; এবং

(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন কমিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।